

宅地建物取引士試験 2026 年度予想問題（法令上の制限・税・第3回）

第2部：解答・解説編（別紙）

問1 正解：エ

【解説】

ア＝×：a～dはすべて正しい。【a＝○】都市計画区域の整備、開発及び保全の方針は都道府県が定める（都市計画法6条の2・15条1項1号）。

イ＝×：【b＝○】市町村と都道府県の都市計画が抵触するときは、都道府県の都市計画が優先する（都市計画法15条4項）。

ウ＝×：【c＝○】市町村は、都市計画区域等について都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならない（都市計画法19条3項）。

エ＝○：【d＝○】地区計画等の案は、条例で定めるところにより、区域内の土地所有者等の意見を求めて作成する（都市計画法16条2項）。以上より四つ。

ひっかけ：抵触時は「都道府県」が優先。市町村の都市計画決定は知事への「協議」が必要。

問2 正解：イ

【解説】

ア＝×：(a、b) 【b＝×】市街化区域だけでなく、区域区分が定められていない都市計画区域・準都市計画区域でも、条例で300㎡以上3,000㎡未満の範囲で規模を別に定めることができる（都市計画法29条1項1号、令19条1項ただし書）。

イ＝○：(a、c) 【a＝○】三大都市圏の既成市街地・近郊整備地帯等の市街化区域内では500㎡以上が許可対象（令19条2項）。【c＝○】農林漁業者の住宅のための開発行為の例外は市街化区域内では適用されない（都市計画法29条1項2号）。

ウ＝×：(b、d) 【d＝×】学校・病院・社会福祉施設等は公益上必要な建築物の例外から除かれており、都市計画区域外でも1ha以上なら開発許可が必要（都市計画法29条1項3号・2項、令21条）。

エ＝×：(c、d) cは正しいがdは誤り（都市計画法29条2項）。

ひっかけ：学校・病院・社会福祉施設は「公益上必要な建築物」の例外にならない（平成19年改正）。図書館・駅舎・公民館等は例外。

問3 正解：エ

【解説】

ア＝×：田園住居地域内の農地の区域内における土地の形質の変更、建築物の建築、土石等の堆積等の許可権者は市町村長である（都市計画法52条1項）。

イ＝×：市町村長が許可しなければならないのは、政令で定める規模（300㎡）未満の行為等一定の場合に限られる（都市計画法52条2項、同法施行令）。

ウ＝×：通常管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるものは許可不要（都市計画法52条1項ただし書1号）。

エ＝○：非常災害のため必要な応急措置として行う行為は許可不要（都市計画法52条1項ただし書2号）。

ひっかけ：田園住居地域の農地での行為は「市町村長」の許可。300㎡未満なら許可しなければならない。

問4 正解：イ

【解説】

ア＝×：令和4年4月1日施行の改正により、34条11号・12号の条例で指定する区域からは、災害レッドゾーン及び浸水ハザードエリア等の一定の区域を原則として除外しなければならない（都市計画法34条11号・12号、同法施行令）。

イ＝○：自己の居住の用に供する住宅のための開発行為には、道路・公園等の公共空地の配置に関する基準（33条1項2号）は適用されない（都市計画法33条1項2号）。

ウ＝×：34条14号に基づく許可をするときは、あらかじめ開発審査会の議を経なければならない（都市計画法34条14号）。

エ＝×：開発許可の申請が33条（市街化調整区域では34条も）の基準に適合し、手続が法令に違反していなければ、知事は許可しなければならない（羁束行為・都市計画法33条1項）。

ひっかけ：【令和4年改正】調整区域の条例区域（11号・12号）から災害リスクの高い区域を除外。自己居住用は公共空地・給水施設等の基準が不適用。

問5 正解：ア

【解説】

ア＝○：敷地が容積率の異なる地域にわたるときは、各部分の容積率に面積割合を乗じて合計する（建築基準法52条7項）。第一種住居部分：指定30/10と道路8m×4/10=32/10の小さい方30/10 → 250㎡×3.0=750㎡。近隣商業部分：指定40/10と8m×6/10=48/10の小さい方40/10 → 150㎡×4.0=600㎡。合計1,350㎡（建築基準法52条2項）。

イ＝×：敷地の過半が属する地域（第一種住居地域）の容積率30/10を敷地全体に適用した誤り（400㎡×3.0）。容積率は面積按分で計算する（建築基準法52条7項）。

ウ＝×：近隣商業地域部分にも住居系の乗数4/10を用いた誤り（250㎡×3.0+150㎡×3.2）（建築基準法52条2項）。

エ＝×：敷地全体に近隣商業地域の容積率40/10を適用した誤り（建築基準法52条7項）。

ひっかけ：容積率は「面積按分（加重平均）」。前面道路の乗数は各地域ごとに住居系4/10・その他6/10で使い分ける。過半主義は用途制限だけ。

問 6 正解：ウ

【解説】

ア＝×：正しいものは $a \cdot b \cdot c$ の三つ。【 $a=○$ 】高さ20m超の建築物には原則として避雷設備が必要（建築基準法33条）。
イ＝×：【 $b=○$ 】高さ31m超の建築物には原則として非常用の昇降機が必要（建築基準法34条2項）。
ウ＝○：【 $c=○$ 】居室の天井の高さは2.1m以上、異なる部分がある場合は平均の高さによる（建築基準法施行令21条）。以上より三つ。
エ＝×：【 $d=×$ 】延べ面積1,000㎡超の建築物の防火壁等による区画の規定は、耐火建築物・準耐火建築物には適用されない（建築基準法26条1項1号）。
ひっかけ：単体規定の数字：避雷20m超・非常用昇降機31m超・天井高2.1m・防火壁1,000㎡超（耐火・準耐火は除く）。

問 7 正解：ウ

【解説】

ア＝×：建築協定の締結には、土地の所有者及び借地権者の全員の合意が必要（建築基準法70条3項）。
イ＝×：建築協定の変更にも全員の合意が必要。過半数の合意で足りるのは廃止の場合（建築基準法74条・76条1項）。
ウ＝○：建築協定の効力が及ばない土地の所有者等は、認可等の公告のあった日以後いつでも、特定行政庁に書面で意思表示することにより建築協定に加わることができる（建築基準法75条の2第1項）。
エ＝×：建築協定は、市町村が条例で建築協定を締結できる旨を定めた区域内でなければ締結できない（建築基準法69条）。
ひっかけ：建築協定は「締結・変更＝全員」「廃止＝過半数」。いずれも特定行政庁の認可が必要。

問 8 正解：ア

【解説】

ア＝○：正しいものはaの一つのみ。【 $a=○$ 】準防火地域内で地階を除く階数4以上又は延べ面積1,500㎡超の建築物は耐火建築物等としなければならない（建築基準法61条、令136条の2第1号）。
イ＝×：【 $b=×$ 】防火地域内で建蔽率が $+1/10$ 緩和されるのは耐火建築物等に限り、準耐火建築物等は対象外（建築基準法53条3項1号イ）。
ウ＝×：【 $c=×$ 】敷地内の建築物の全部が耐火建築物等であるときは、敷地の全部が「防火地域」内にあるものとみなされる（建築基準法53条7項）。
エ＝×：【 $d=×$ 】巡査派出所・公衆便所・公共用歩廊等は、特定行政庁の許可がなくても建蔽率の制限が適用されない。許可が必要なのは公園・広場・道路・川等の内にある建築物（建築基準法53条6項2号・3号）。
ひっかけ：防火地域の緩和は「耐火」だけ、準防火地域の緩和は「耐火・準耐火」。派出所・公衆便所は許可不要で建蔽率適用除外。

問 9 正解：エ

【解説】

ア＝×： $a \sim d$ はすべて正しい。【 $a=○$ 】交換は対価のある所有権移転の契約であり、市街化区域の2,000㎡以上なら届出が必要（国土利用計画法14条1項・23条1項）。
イ＝×：【 $b=○$ 】予約も土地売買等の契約に含まれる（国土利用計画法14条1項）。
ウ＝×：【 $c=○$ 】相続は契約によらない取得であり、届出不要（国土利用計画法14条1項・23条1項）。
エ＝○：【 $d=○$ 】贈与は対価がないため土地売買等の契約に当たらず、届出不要（国土利用計画法14条1項）。以上より四つ。
ひっかけ：届出対象は「対価あり・契約・権利移転（設定）」の3要件。交換・予約は対象、贈与・相続・時効は対象外。

問 10 正解：ウ

【解説】

ア＝×：事後届出は権利取得者（譲受人）が単独で行う（国土利用計画法23条1項）。
イ＝×：勧告に従わない場合、知事は公表できるとどまり、契約の効力に影響はない（国土利用計画法26条）。
ウ＝○：一団の土地を段階的に取得する場合（いわゆる買い進み）、権利取得者が取得する一団の土地の合計が届出対象面積以上であれば、個々の契約ごとに届出が必要（国土利用計画法23条2項1号）。
エ＝×：農地法3条1項の許可を受けることを要する場合は、事後届出の適用除外とされている（国土利用計画法23条2項3号、令17条1号）。
ひっかけ：農地法「3条許可」が必要な取引は国土法の事後届出不要。5条許可の場合は除外されない。

問 11 正解：ア

【解説】

ア＝○：耕作目的の賃借権の設定は3条許可の対象であり、許可を受けないでした行為は効力を生じない（農地法3条1項・6項）。
イ＝×：届出で許可不要となる特例は市街化区域内の農地に限られる。市街化調整区域では4条許可が必要（農地法4条1項7号）。
ウ＝×：抵当権の設定は3条の権利移動の対象外であり、許可不要（農地法3条1項）。
エ＝×：相続による取得は許可不要（ただし農業委員会への届出が必要）（農地法3条1項・3条の3）。
ひっかけ：市街化区域の「届出で足りる」特例は調整区域では使えない。抵当権は3条の対象外。

問 12 正解：ア

【解説】

ア＝○：正しいものはaの一つのみ。【a＝○】競売による取得も3条許可の対象（農地法3条1項）。

イ＝×：【b＝×】一時転用目的の賃借権の設定も5条許可が必要（農地法5条1項）。

ウ＝×：【c＝×】4条・5条違反の行為者は3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金（農地法64条）だが、法人には1億円以下の罰金が科される（両罰規定・農地法67条）。

エ＝×：【d＝×】農地所有適格法人以外の法人でも、解除条件付きの賃貸借等一定の要件を満たせば、耕作目的で農地を借りることができる（農地法3条3項）。

ひっかけ：違反転用の法人重科は「1億円以下」。一般法人も解除条件付き賃貸借なら農地を借りられる。

問 13 正解：イ

【解説】

ア＝×：区域指定の際に工事中の工事主の届出期限は、指定の日から21日以内（盛土規制法21条1項）。

イ＝○：高さ2m超の擁壁等の除却工事は、工事着手の14日前までに届け出る（盛土規制法21条3項）。

ウ＝×：特定盛土等規制区域内の届出対象工事は、工事着手の30日前までに届け出る（盛土規制法27条1項）。

エ＝×：公共施設用地を宅地等に転用した者の届出期限は、転用した日から14日以内（盛土規制法21条4項）。

ひっかけ：期限の比較：指定時工事中＝21日以内／擁壁除却＝着手14日前／用地転用＝転用後14日以内／特定盛土等規制区域の届出＝着手30日前。

問 14 正解：エ

【解説】

ア＝×：造成宅地防災区域は、宅地造成等工事規制区域内の土地を除いて指定する（盛土規制法45条1項かつこ書）。

イ＝×：知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、所有者等に対し擁壁等の設置等の工事を行うことを命ずることができる（改善命令・盛土規制法47条1項）。

ウ＝×：造成宅地防災区域の指定に国土交通大臣の承認は不要であり、都道府県知事が指定する（盛土規制法45条1項）。

エ＝○：造成宅地防災区域の定義どおり（盛土規制法45条1項）。

ひっかけ：造成宅地防災区域は「既にある造成宅地」の防災が目的。新たな工事の許可制はなく、勧告・改善命令で対応。

問 15 正解：イ

【解説】

ア＝×：宅地の所有者の申出又は同意があったときは、換地を定めなくて金銭で清算することができる（土地地区画整理法90条）。

イ＝○：換地は、従前の宅地と位置・地積・土質・水利・利用状況・環境等が照応するように定める（照応の原則・土地地区画整理法89条1項）。

ウ＝×：清算金は、換地処分公告があった日の翌日において確定する（土地地区画整理法104条）。

エ＝×：組合等の施行する事業の換地計画は、都道府県知事の認可を受けなければならない（土地地区画整理法86条1項）。

ひっかけ：清算金の確定は「換地処分公告の翌日」。換地計画の認可権者は「都道府県知事」。

問 16 正解：ア

【解説】

ア＝○：正しいものはaの一つのみ。【a＝○】未登記の借地権を有する者は施行者に申告しなければならない、申告がないときは、施行者はその借地権が存しないものとみなして仮換地の指定等を行うことができる（土地地区画整理法85条1項・5項）。

イ＝×：【b＝×】換地処分は、関係権利者に換地計画において定められた関係事項を「通知」してする（土地地区画整理法103条1項）。

ウ＝×：【c＝×】登記原因を証明する書類で確定日付のあるもの等により公告前に登記原因が生じたことが証明された場合等は、他の登記もできる（土地地区画整理法107条3項ただし書）。

エ＝×：【d＝×】土地地区画整理審議会の委員には、選挙される者のほか、施行者が選任する学識経験者も含まれる（土地地区画整理法58条）。

ひっかけ：換地処分は「通知」、その後に「公告」。登記制限には例外がある（「いかなる場合も」は誤り）。

問 17 正解：ウ

【解説】

ア＝×：本特例は、父母・祖父母等の直系尊属からの贈与に限られる（租税特別措置法70条の2第1項）。

イ＝×：受贈者の年齢要件は、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上である（租税特別措置法70条の2第2項1号。令和4年4月1日以後の贈与）。

ウ＝○：令和6年1月1日から令和8年12月31日までの贈与については、省エネ等住宅1,000万円、それ以外の住宅500万円が非課税限度額（租税特別措置法70条の2）。

エ＝×：受贈者のその年分の合計所得金額が2,000万円以下（床面積40㎡以上50㎡未満の住宅は1,000万円以下）であることが要件（租税特別措置法70条の2第2項1号）。

ひっかけ：【令和6年改正・令和8年末まで】省エネ等住宅1,000万円・一般住宅500万円。受贈者は18歳以上・所得2,000万円以下。

問 18 正解：ウ

【解説】

ア＝×：3,000万円特別控除と特定の居住用財産の買換え特例は選択適用であり、重ねて適用を受けることはできない（租税特別措置法35条・36条の2）。

イ＝×：譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の所有期間要件は、譲渡した年の1月1日において5年超である（租税特別措置法41条の5）。

ウ＝○：3,000万円特別控除と軽減税率の特例は併用できる（控除後の譲渡益に軽減税率を適用）（租税特別措置法31条の3・35条）。

エ＝×：特定の居住用財産の買換え特例は、譲渡対価の額が1億円以下であることが要件（租税特別措置法36条の2第1項）。

ひっかけ：3,000万円控除は「軽減税率と併用可」「買換え特例とは選択」。損失の繰越控除は所有期間5年超で足りる。

問 19 正解：エ

【解説】

ア＝×：a～dはすべて正しい。【a＝○】土地・家屋は基準年度に評価替えを行い、第二・第三年度は原則として据え置く（地方税法349条1項～3項）。

イ＝×：【b＝○】価格等を決定したときは、遅滞なく固定資産課税台帳に登録し、その旨を公示する（地方税法411条1項・2項）。

ウ＝×：【c＝○】登録価格に不服がある納税者は、固定資産評価審査委員会に審査の申出ができる（地方税法432条1項）。

エ＝○：【d＝○】納期は原則として4月・7月・12月・2月中で市町村の条例で定め、特別の事情がある場合は異なる納期を定めることができる（地方税法362条1項）。以上より四つ。

ひっかけ：価格の不服は「固定資産評価審査委員会への審査の申出」。評価替えは3年ごと（毎年ではない）。

問 20 正解：イ

【解説】

ア＝×：積算法・収益分析法は新規賃料の手法。継続賃料の手法は差額配分法・利回り法・スライド法・賃貸事例比較法（不動産鑑定評価基準 総論第7章第2節）。

イ＝○：減価修正の方法には耐用年数に基づく方法と観察減価法があり、併用する（不動産鑑定評価基準 総論第7章第1節）。

ウ＝×：最有効使用は、良識と通常の使用能力を持つ人が採用するであろうと考えられる使用方法に基づくもの（不動産鑑定評価基準 総論第4章）。

エ＝×：同一需給圏は近隣地域を含んでより広域的である（不動産鑑定評価基準 総論第6章第1節）。

ひっかけ：新規賃料＝積算法・賃貸事例比較法・収益分析法、継続賃料＝差額配分法・利回り法・スライド法・賃貸事例比較法。